ОБРАЗЕЦ. Конкретные условия (объём, сроки, стоимость, порядок оплаты) согласовываются с каждым заказчиком индивидуально и фиксируются в Задании.

ДОГОВОР № ____
возмездного оказания услуг

г. Хабаровск «___» _____ 20__ г.

Фомичева Светлана Алексеевна, применяющая специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (ИНН 272003081330), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _____, в лице _____, действующего на основании _____, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги, указанные в п. 1.2 Договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать эти услуги.

1.2. В рамках Договора Исполнитель оказывает следующие виды услуг:

– разработка исполнительной документации (акты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, исполнительные схемы, реестры и иные документы по заданию Заказчика);

– разработка проектов производства работ (ППР);

– геодезические работы (разбивочные работы, исполнительные геодезические съёмки и иные работы, указанные в Задании).

1.3. Конкретный объект, перечень и объём услуг, срок, стоимость, порядок оплаты и перечень исходных данных определяются Сторонами в Задании, оформляемом по форме Приложения № 1 (далее — Задание). Каждое подписанное Сторонами Задание является неотъемлемой частью Договора. Количество Заданий в рамках Договора не ограничено.

1.4. Задание считается согласованным с момента его подписания обеими Сторонами, в том числе в порядке, предусмотренном разделом 13 Договора.

1.5. К отношениям Сторон применяются положения главы 39 Гражданского кодекса Российской Федерации о возмездном оказании услуг.

1.6. Исполнитель вправе привлекать к оказанию услуг третьих лиц, оставаясь ответственным перед Заказчиком за результат их действий.

2. НАЛОГОВЫЙ СТАТУС ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель применяет специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ. Заказчик не является налоговым агентом Исполнителя в отношении выплат по Договору, не исчисляет и не удерживает налог на доходы физических лиц и не начисляет страховые взносы на такие выплаты.

2.2. Услуги НДС не облагаются, поскольку Исполнитель не является плательщиком НДС.

2.3. После каждого поступления денежных средств (включая авансовые платежи) Исполнитель формирует чек в приложении «Мой налог» и передаёт его Заказчику в течение 1 (одних) суток с момента поступления оплаты — на адрес электронной почты, указанный в разделе 16 Договора.

2.4. Исполнитель обязан письменно уведомить Заказчика об утрате статуса плательщика налога на профессиональный доход в течение 3 (трёх) календарных дней с даты снятия с учёта. Оплата услуг, оказанных после утраты статуса, производится на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.

2.5. В случае неисполнения обязанности, предусмотренной п. 2.4, Исполнитель возмещает Заказчику суммы налогов, страховых взносов, пеней и штрафов, уплаченных Заказчиком вследствие такого неуведомления.

2.6. Исполнитель заверяет, что не состоит и в течение двух лет до заключения Договора не состоял с Заказчиком в трудовых отношениях. По запросу Заказчика Исполнитель предоставляет справку о постановке на учёт в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, сформированную в приложении «Мой налог».

3. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Срок оказания услуг устанавливается в Задании и исчисляется с даты предоставления Заказчиком исходных данных в полном объёме, а если Заданием предусмотрен аванс — с даты поступления аванса, в зависимости от того, какая из дат наступит позднее.

3.2. Срок оказания услуг продлевается на период просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств (предоставление исходных данных, обеспечение доступа на объект, оплата аванса, ответы на запросы Исполнителя).

3.3. Исполнитель вправе оказать услуги досрочно.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

4.1. Заказчик обязан предоставить Исполнителю исходные данные, перечень которых указывается в Задании. Если перечень в Задании не указан, Заказчик предоставляет документы, необходимые для оказания услуг: рабочую (проектную) документацию, общий и специальные журналы работ, документы о качестве применённых материалов и изделий, распорядительные документы о назначении ответственных лиц, а для геодезических работ — разбивочные чертежи и сведения о пунктах опорной (разбивочной) сети.

4.2. Исходные данные передаются в электронном виде (PDF, DWG, XLS/XLSX или иных согласованных форматах) по электронной почте либо путём предоставления доступа к облачному хранилищу. Оригиналы документов предоставляются по запросу Исполнителя.

4.3. Исполнитель в течение 2 (двух) рабочих дней с получения исходных данных проверяет их комплектность и сообщает Заказчику о недостающих документах. До получения недостающих документов срок оказания услуг не начинает течь.

4.4. Если исходные данные неполны, недостоверны или изменены Заказчиком в процессе оказания услуг, срок оказания услуг переносится соразмерно, а стоимость может быть пересчитана по согласованию Сторон путём оформления дополнительного Задания.

4.5. Исполнитель не несёт ответственности за недостатки результата услуг, возникшие вследствие недостоверности или неполноты исходных данных, предоставленных Заказчиком.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

5.1. Стоимость услуг определяется в каждом Задании.

5.2. Если иное не установлено Заданием, оплата производится в следующем порядке:

– аванс в размере 50 (пятидесяти) % стоимости услуг по Заданию — в течение ____ (_____) рабочих дней с даты подписания Задания;

– оставшиеся 50 (пятьдесят) % — в течение ____ (_____) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг либо с даты, когда услуги считаются принятыми в соответствии с п. 6.4 Договора.

5.3. Оплата производится в безналичной форме на банковский счёт Исполнителя, указанный в разделе 16 Договора. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на счёт Исполнителя.

5.4. При оказании услуг за пределами г. Хабаровска Заказчик дополнительно компенсирует транспортные расходы Исполнителя в размере, указанном в Задании (из расчёта стоимости 1 км пути в обе стороны от г. Хабаровска либо фиксированной суммой).

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЁМКИ УСЛУГ

6.1. По завершении оказания услуг Исполнитель передаёт Заказчику результат услуг (комплект документации, отчётные материалы) и подписанный со своей стороны Акт оказанных услуг по форме Приложения № 2 (далее — Акт).

6.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта обязан подписать его либо направить Исполнителю мотивированный отказ от приёмки с перечнем замечаний.

6.3. Мотивированным признаётся отказ, содержащий конкретные замечания со ссылкой на положения Задания, исходные данные или обязательные нормативные требования, которым не соответствует результат услуг.

6.4. Если в срок, указанный в п. 6.2, Заказчик не подписал Акт и не направил мотивированный отказ, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме и без замечаний, а Акт — подписанным. Исполнитель вправе подписать такой Акт в одностороннем порядке.

6.5. Если Заданием предусмотрено поэтапное оказание услуг, сдача-приёмка производится по каждому этапу в порядке, установленном настоящим разделом.

7. ЗАМЕЧАНИЯ И ДОРАБОТКА

7.1. Замечания, вызванные ошибками Исполнителя (несоответствие результата Заданию, исходным данным или обязательным нормативным требованиям), устраняются Исполнителем безвозмездно в течение ____ (_____) рабочих дней с даты получения мотивированного отказа, если иной срок не согласован Сторонами.

7.2. Не являются недостатками услуг и выполняются только на основании нового Задания за отдельную плату:

– изменение объёма услуг, состава или формы документации по сравнению с Заданием;

– новые требования Заказчика, а также требования третьих лиц (строительного контроля, авторского надзора, эксплуатирующих организаций), не основанные на Задании, исходных данных или обязательных нормативных требованиях;

– доработка в связи с изменением исходных данных или проектных решений после начала оказания услуг;

– изготовление дополнительных экземпляров документации сверх предусмотренных Заданием.

7.3. После устранения замечаний приёмка производится повторно в порядке, установленном разделом 6 Договора.

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ

8.1. Заказчик обязан в согласованные дату и время обеспечить: доступ Исполнителя на объект (в том числе оформление пропуска и сопровождение при необходимости); проведение вводного инструктажа по охране труда; безопасные условия производства работ; свободный фронт работ, не занятый техникой, материалами и конструкциями, препятствующими измерениям.

8.2. Исполнитель соблюдает правила охраны труда и внутреннего распорядка на объекте, доведённые до него Заказчиком, и использует собственное геодезическое оборудование, прошедшее поверку.

8.3. Закреплённые на местности геодезические знаки (оси, реперы, марки и т. п.) передаются Заказчику по акту. С момента подписания такого акта ответственность за сохранность знаков несёт Заказчик. Восстановление утраченных или повреждённых знаков выполняется по новому Заданию за отдельную плату.

8.4. Заказчик вправе отменить или перенести выезд, уведомив Исполнителя не позднее чем за ____ часов до согласованного времени выезда. При более позднем уведомлении, а также если работы на объекте не могут быть выполнены по причинам, зависящим от Заказчика (отсутствие доступа, фронта работ, безопасных условий), Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию за выезд в размере, указанном в Задании, и возмещает транспортные расходы согласно п. 5.4.

8.5. Если выполнение измерений невозможно из-за погодных условий (осадки, сильный ветер, температура воздуха ниже допустимой для эксплуатации оборудования), работы переносятся на согласованную Сторонами дату без применения к Сторонам мер ответственности.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом положений настоящего раздела.

9.2. Совокупный размер ответственности Исполнителя по каждому Заданию ограничивается стоимостью услуг по этому Заданию. Упущенная выгода возмещению не подлежит. Ограничение не применяется в случае умышленного нарушения обязательства.

9.3. За нарушение сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10 % от неоплаченной суммы.

9.4. За нарушение сроков оказания услуг по вине Исполнителя Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости услуг по соответствующему Заданию за каждый день просрочки, но не более 10 % от стоимости услуг по этому Заданию.

9.5. При просрочке Заказчиком оплаты аванса, предоставления исходных данных или обеспечения доступа на объект Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до исполнения Заказчиком своих обязательств, уведомив Заказчика.

10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ, КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ, ПОРТФОЛИО

10.1. С момента полной оплаты услуг по Заданию Заказчик вправе использовать результат услуг для целей строительства, эксплуатации и сдачи объекта, указанного в Задании, в том числе передавать его третьим лицам для этих целей.

10.2. Стороны обязуются не разглашать сведения, полученные в связи с исполнением Договора, в течение срока его действия и 3 (трёх) лет после его прекращения, за исключением случаев, когда раскрытие требуется по закону.

10.3. Исполнитель вправе использовать обезличенные фрагменты выполненной документации и материалов (в том числе фото- и видеоматериалы) в своём портфолио, на сайте и в социальных сетях при условии удаления наименования Заказчика, адреса объекта, персональных данных и иных сведений, позволяющих идентифицировать Заказчика и объект.

10.4. Персональные данные, передаваемые Сторонами друг другу, обрабатываются исключительно в целях исполнения Договора в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если оно вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения Договора.

11.2. Сторона, для которой возникли такие обстоятельства, уведомляет другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их наступления. Сроки исполнения обязательств продлеваются на время действия таких обстоятельств.

11.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 30 (тридцати) календарных дней, каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, произведя взаиморасчёты за фактически оказанные услуги.

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 20__ г. Если ни одна из Сторон за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока не заявит о его прекращении, Договор считается продлённым на каждый следующий календарный год.

12.2. Каждая из Сторон вправе отказаться от Договора, письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней. При отказе Заказчика он оплачивает фактически оказанные услуги и понесённые Исполнителем расходы; при отказе Исполнителя он возмещает Заказчику причинённые этим убытки в пределах, установленных п. 9.2.

12.3. Прекращение Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Заданиям, подписанным до даты прекращения, если Стороны не договорились об ином.

12.4. Утрата Исполнителем статуса плательщика налога на профессиональный доход является основанием для изменения условий Договора или его расторжения по соглашению Сторон.

13. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

13.1. Стороны признают юридическую силу документов (Заданий, Актов, уведомлений, претензий), подписанных и направленных в виде сканированных копий (PDF) с адресов электронной почты, указанных в разделе 16 Договора, до получения оригиналов. Оригиналы досылаются почтой или курьером в течение 30 (тридцати) календарных дней. Стороны также вправе использовать системы электронного документооборота с применением квалифицированной электронной подписи.

13.2. Сообщение, направленное по электронной почте, считается полученным в день отправки, если оно отправлено до 18:00 по хабаровскому времени рабочего дня, в остальных случаях — на следующий рабочий день.

13.3. Об изменении адресов и реквизитов Сторона уведомляет другую Сторону в течение 3 (трёх) рабочих дней. До получения уведомления сообщения, направленные по прежним адресам, считаются направленными надлежащим образом.

13.4. Мессенджеры используются для оперативного взаимодействия. Уведомления, влекущие правовые последствия, направляются способами, указанными в п. 13.1.

14. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

14.1. Стороны соблюдают претензионный порядок урегулирования споров. Срок ответа на претензию — 10 (десять) рабочих дней с даты её получения.

14.2. При недостижении согласия спор передаётся на рассмотрение суда по месту жительства Исполнителя — в соответствующий суд г. Хабаровска.

14.3. Во всём, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.2. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: Приложение № 1 — форма Задания; Приложение № 2 — форма Акта оказанных услуг.

16. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ Фомичева Светлана Алексеевна Плательщик налога на профессиональный доход ИНН 272003081330 Адрес: _____ Р/с: _____ Банк: _____ БИК: _____ К/с: _____ E-mail: _____ Тел.: _____ _____ / Фомичева С. А.	ЗАКАЗЧИК Наименование: _____ ИНН/КПП: _____ ОГРН/ОГРНИП: _____ Адрес: _____ Р/с: _____ Банк: _____ БИК: _____ К/с: _____ E-mail: _____ Тел.: _____ _____ / _____ М. П. (при наличии)

Приложение № 1 к Договору № ____ от «___» _____ 20__ г.

ЗАДАНИЕ № ____ от «___» _____ 20__ г. (форма)

1. Объект (наименование, адрес): _____

2. Перечень и стоимость услуг:

№	Наименование услуги	Объём / ед.	Стоимость, руб.
1			
2			
3			
	Итого:		

3. Исходные данные, предоставляемые Заказчиком: _____

4. Срок оказания услуг: ____ рабочих дней с даты, определённой п. 3.1 Договора.

5. Порядок оплаты: аванс ____ % — в течение ____ рабочих дней с подписания Задания; остаток — в течение ____ рабочих дней с подписания Акта.

6. Срок безвозмездного устранения замечаний (п. 7.1 Договора): ____ рабочих дней.

7. Для геодезических работ: дата и время выезда _____; срок уведомления об отмене — не позднее ____ часов; компенсация за выезд (п. 8.4) — _____ руб.; транспортные расходы (п. 5.4) — _____ руб./км либо _____ руб.

8. Особые условия: _____

Исполнитель:	Заказчик:
_____ / Фомичева С. А.	_____ / _____ М. П. (при наличии)

Приложение № 2 к Договору № ____ от «___» _____ 20__ г.

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ____ от «___» _____ 20__ г. (форма)

по Заданию № ____ от «___» _____ 20__ г. к Договору № ____ от «___» _____ 20__ г.

Исполнитель — Фомичева Светлана Алексеевна (плательщик НПД, ИНН 272003081330) и Заказчик — _____ составили настоящий Акт о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги:

№	Наименование услуги	Объём / ед.	Стоимость, руб.
1			
2			
	Итого:		

Итого оказано услуг на сумму _____ (_____) руб. НДС не облагается (Исполнитель применяет НПД).

Результат услуг передан Заказчику: _____.

Услуги оказаны в полном объёме и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель:	Заказчик:
_____ / Фомичева С. А.	_____ / _____ М. П. (при наличии)